

1500103-90.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Violação de domicílio

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1500103-90.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Violação de domicílio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2309977/2020 -

01º D.P. CATANDUVA, 15177840 - 01º D.P. CATANDUVA, 4977/20/708 - 01º D.P.

CATANDUVA, 2309977 - 01º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MARCO ANTONIO OTAVIANO

Data da Audiência:

16/03/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 16/03/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500103-90.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MARCO ANTONIO OTAVIANO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), presente sua defensor(a/s) constituída, a Dra. Juliana Dezordo Soubhia Paguioto. Iniciados os trabalhos, foi dada a oportunidade para apresentação de defesa prévia e a Dra. Defensora assim se pronunciou: MM Juiz, o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado na denúncia e provará sua inocência no decorrer da instrução criminal. Não tem testemunhas a arrolar. Em seguida, o MM Juiz deliberou: recebo a denúncia, porque há justa causa para a acusação. Anote-se, se o caso, o recebimento da denúncia, bem

como deverá a d. serventia providenciar as comunicações de praxe. Na sequência, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação (Vanderlei dos Santos Santana, guarda civil municipal) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima e da testemunha Expedito Soares Júnior. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MARCO ANTONIO OTAVIANO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 150, §1º, do Código Penal, porque, no dia 25/10/2020, por volta das 21:15 horas, na rua Maranhão, nº 1.396, Centro, neste município e Comarca, entrou e permaneceu, com emprego de arma branca, em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita do morador, a vítima P.C.C.J. O acusado responde ao processo em liberdade. Dispensou, no mais, o relatório, nos termos do art. 81 § 3º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merece a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, confessou a prática da infração penal, dizendo que, após se envolver em uma briga em um bar, com pessoas desconhecidas, pulou o muro do imóvel e lá adentrou, pois ficou com medo de ser agredido fisicamente pelos indivíduos que estavam no referido bar. Além da confissão judicial, a testemunha Vanderlei dos Santos Santana, guarda civil municipal, foi ouvida em juízo e confirmou os fatos descritos na denúncia. Diante da confissão judicial e do relato da referida testemunha, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado invadiu e permaneceu no imóvel da vítima, sem o consentimento desta, na ocasião descrita na denúncia. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória. O decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 meses de detenção, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0000972-79.2011.8.26.0132 - págs. 63/64), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática delitiva, hipótese em que a agravante genérica da reincidência e a atenuante genérica da confissão, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas.

Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absoluta - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação nas fases seguintes, torno definitiva a pena em 06 meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, Art. 33, §2º, "c"). Ainda que se trate de agente reincidente, a condenação anterior do acusado é antiga, conforme se vê na certidão de págs. 63/64, e o acusado confessou a prática da infração penal em audiência, vale dizer, colaborou com a justiça, não havendo razão para fixação de regime prisional mais gravoso. Presentes os requisitos legais, no entanto, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de limitação de fim de semana, compatível para o caso presente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a justiça publica move contra MARCO ANTONIO OTAVIANO, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 150, §1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída, no entanto, pela pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana. Sem condenação do acusado nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º e alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizada até a Lei nº 15.760, de 31 de março de 2015. A propósito: "19.6.5. Taxa judiciária. De acordo com a redação do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual Paulista n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFESPs será pago, a final, pelo réu, se condenado..." (Fernando Capez, Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 16ª edição, 2009, p. 477). Deixo de fixar o valor mínimo de reparação de eventual dano sofrido pela vítima, porque tal não foi objeto do pedido, situação em que ficam prejudicados os princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado sai ciente de que, não havendo cumprimento da pena restritiva de direito ora fixada, voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente

estabelecida. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. O cumprimento da pena dar-se-á no próprio JECRIM. Providenciem-se as anotações de praxe e depreque-se o cumprimento da pena restritiva de direito à Comarca em que o acusado reside. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.